

[별지 제1호 서식]

감면신청서(제7조제1항 관련)

부당한 공동행위 자진신고자 등에 대한 시정조치 등 감면신청서						
신청인 (공동 감면신청 시 별지 기재)	사 업 자 명			사 업 자 등록번호		
	대표자 성명					
	주 소					
	연 락 처	전 화 번 호			휴 대 폰	
		팩 스 번 호			이 메 일	
	실제 신고하는 자에 관한 사항	성명			근무부서	
전화번호				이메일		
부당한 공동행위의 개요	※ 다음 사항을 빠짐없이 기재하여 주시고, 상세 내용은 별지에 기재하여 주시기 바랍니다.					
	합의대상 품목	합의의 대상이 된 상품 또는 서비스 등 품목을 기재하여 주십시오.				
	합의의 내용	합의한 내용을 구체적으로 기재하여 주십시오. 예) ○○부터 ○○까지 가격을 ○% 인상하기로 합의				
	공동행위 참여사업자	공동행위에 참여한 사업자명을 모두 기재하여 주십시오.				
	실제 회합에 참석한 사람	공동행위와 관련된 회합에 실제로 참석한 사람의 성명, 소속회사, 직책, 연락처 등을 기재하여 주십시오.				
	공동행위 기간	공동행위를 시작한 시기, 공동행위가 지속된 기간, 공동행위가 종료되었다면 종료된 시점 등을 기재하여 주십시오. 예) 1999년 1월 1일 - 2006년 12월 31일.				
	회합 일시 및 장소	공동행위 가담자들이 공동행위와 관련하여 만난 일시와 장소를 빠짐없이 기재하여 주십시오. 예) 2006년 10월 1일 서울시내 ○○○ 음식점				
	의사연락 및 회합의 방법	공동행위와 관련된 사항을 논의하기 위하여 다른 사업자들과 취한 의사연락의 방법(예: 이메일, 전화, 팩스 등), 회합의 방법(예: ○○○회의체 구성, 정기적 모임 등) 등을 기재하여 주십시오.				
	회합 횟수	공동행위 가담자들이 만난 횟수를 기재하여 주십시오. 예) ○○년부터 ○○년까지 총 10회, 또는 매월 1회				
	합의 실행 여부 및 방법	합의한 내용을 실행하였는지 여부와 어떻게 실행하였는지에 대해 기재하여 주십시오. 예) 기준 가격표를 작성하여 그대로 이행하였으며, 정기적으로 준수여부를 점검하고, 기준가격에서 벗어나는 경우에는 벌과금을 부과하고 추후 재조정				
증거자료 목록	공동행위의 입증에 필요한 증거자료의 목록을 기재합니다. <증거자료의 예> · 합의서, 공동행위가 이루어진 회합의 회의록, 합의결과를 기재한 내부문서 등 합의를 직접적으로 입증할 수 있는 자료 · 진술서, 확인서, 그밖에 공동행위를 할 것을 논의하거나 실행한 사실을 육하원칙에 따라 기술한 자료 · 사업자들간 의사연락을 증명할 수 있는 이메일, 전화통화 기록, 팩스 수·발신 기록, 업무수첩 기재내용 등 · 회합을 입증할 수 있는 회의장소 사용기록, 신용카드 전표, · 기타 공동행위 전후의 경영상태를 비교할 수 있는 자료, 내부문서, 보고서 등					
	목록에 기재된 증거자료는 이 신청서에 첨부되어야 합니다. 다만, 특별한 사정이 존재하는 경우에는 사후에 추가로 제출할 수 있습니다(별지 기재 가능).					
공동행위 중단여부 및 관련증거 목록	가격환원, 합의과기, 거래재개 등 공동행위로부터 벗어난 사정과 그 시점을 기재하고 이를 입증하는 자료의 목록을 기재합니다. 목록에 기재된 증거자료는 이 신청서에 첨부되어야 합니다. 다만, 특별한 사정이 존재하는 경우에는 사후에 추가로 제출할 수 있습니다(별지 기재 가능).					
보정기간	위 사항 중 일부사항이 누락된 경우 그 보정에 필요한 기한을 기재합니다. 이 기간은 이 신청서를 제출한					

날로부터 15일을 초과할 수 없습니다. 다만, 부득이한 경우 심사관과 협의 하에 60일 범위 내에서 보정기간을 연장할 수 있습니다.	
공동 감면신청시 기재사항	공동 감면신청 사유 공동 감면신청 요건 미 충족시 감면신청인들간 순위 ☐ 실질적 지배관계에 있는 계열회사 ☐ 분할 또는 영업양수도의 당사회사 ※ 해당 란에 √ 표시하고, 당해 사유에 관한 설명을 기재하신 후, 이를 입증할 수 있는 자료를 첨부하여 주십시오. 공동 감면신청인들이 시행령 제35조제1항제1호가목 단서 또는 동항제3호가목 단서의 요건을 충족하지 못할 경우, 공동 순위를 부여받지 못하고 개별적으로 순위를 부여받게 됩니다. 이 경우 공동 감면신청인들간 순위를 기재하여 주십시오.
외국정부에의 감면신청 여부	위원회에 감면신청하기 이전에 외국정부에 감면신청을 한 사실이 있는지 여부와 만일 신청을 한 경우 감면신청한 외국의 관련당국 명칭과 신청한 일시를 적시하여 주십시오.
신청 이후 주의사항	1. 당해 공동행위 관련 사실을 완전히 진술하고 자신이 보유한 모든 관련 자료를 제출하는 등 위원회의 심의가 끝날 때까지 성실하게 협조할 것 가. 자진신고자 등이 알고 있는 당해 공동행위와 관련된 모든 사실을 지체 없이 진술할 것 나. 당해 공동행위와 관련하여 보유하고 있거나 수집할 수 있는 모든 자료를 신속하게 제출할 것 다. 사실 확인에 필요한 위원회의 요구에 신속하게 답변하고 협조할 것 라. 임직원(가능하다면 전직 임직원 포함)이 위원회의 조사, 심의(심판정 출석 포함) 등에서 지속적이고 진실하게 협조할 수 있도록 최선을 다할 것 마. 공동행위와 관련된 증거와 정보를 고의로 파기, 조작, 훼손, 은폐하지 아니할 것 바. 위원회의 동의 없이 제3자에게 행위사실 및 감면신청 사실을 누설하지 아니할 것 (법령에 따라 공개해야 하거나 외국정부에 알리는 경우는 예외) 2. 제출된 자료가 허위가 아닐 것 3. 감면신청 후 즉시 또는 심사관이 정한 기간 종료 후 즉시 공동행위를 중단하고 중단된 상태를 유지할 것 ※ 만일 위 주의사항을 어길 경우 감면신청에 따른 감면혜택을 받지 못 할 수 있습니다.
상기 본인은 위 공동행위에 참여한 사업자로서 귀 위원회의 심의가 끝날 때까지 조사에 성실하게 협조할 것을 서약하며, 『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』 제44조와 같은 법 시행령 제51조 및 『부당한 공동행위 자진신고자 등에 대한 시정조치 등 감면제도 운영고시』 제7조에 의거 본 신청서를 제출합니다.	
년 월 일 신 청 인 : (서명 또는 날인)	